

Prüfungsschema § 929 S. 1 BGB

Sachenrecht — Zivilrecht (BGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Einigung

Durch zwei korrespondierende Willenserklärungen zustande kommender dinglicher Vertrag, gerichtet auf den unmittelbaren Eigentumsübergang.

1. Angebot und Annahme

Auf die dingliche Einigung finden die allgemeinen Vorschriften über Willenserklärungen entsprechend Anwendung (§§ 104 ff., 116 ff., 145 ff. BGB).

Beispiel: V bietet K sein Fahrrad zur Übereignung an, K nimmt an — beide geben übereinstimmende, auf den Eigentumsübergang gerichtete Willenserklärungen ab.

2. Bestimmtheitsgrundsatz

Die Einigung muss sich auf eine konkret individualisierte Sache beziehen — bei mehreren Sachen muss im Übereignungszeitpunkt feststehen, welche gemeint ist.

Beispiel: V verkauft K „eine seiner drei Kisten Wein“ ohne Festlegung, welche gemeint ist — mangels Bestimmtheit der Sache liegt keine wirksame dingliche Einigung vor.

II. Übergabe oder Übergabesurrogat

Vollständige Verschaffung des unmittelbaren Besitzes durch den Veräußerer an den Erwerber.

1. Übergabe i. S. d. § 929 S. 1 BGB

Ein tatsächlicher, vom Willen getragener Besitzwechsel; der Veräußerer muss den Besitz vollständig aufgeben.

Beispiel: V übergibt K persönlich den Schlüssel zum verkauften Fahrrad und gibt seinen eigenen Besitz vollständig auf — eine Übergabe im Sinne des § 929 S. 1 BGB.

2. Übergabesurrogate

Statt realer Übergabe genügen §§ 930, 931 BGB — Besitzkonstitut oder Abtretung des Herausgabeanspruchs. Beim gutgläubigen Erwerb wirken sich diese über §§ 933, 934 BGB restriktiv aus.

Beispiel: V verkauft K sein Gemälde, darf es sich aber per Leihvertrag weiter zu Hause aufhängen — statt Übergabe vereinbaren sie ein Besitzkonstitut nach § 930 BGB.

III. Einigsein bei Übergabe

Einigung und Übergabe müssen im Übergabezeitpunkt fortbestehen. Ein wirksamer Widerruf oder eine Anfechtung vor Vollzug lässt das „Einigsein“ entfallen.

Beispiel: V ficht seine Übereignungserklärung wegen eines Irrtums an, bevor die vereinbarte Übergabe des Fahrrads an K stattfindet — das Einigsein entfällt rückwirkend.

IV. Berechtigung des Veräußerers

Der Veräußerer muss Eigentümer oder anderweitig zur Verfügung berechtigt sein (§ 185 BGB).

1. Fehlende Berechtigung

Fehlt sie, geht das Eigentum nach § 929 S. 1 BGB grundsätzlich nicht über.

Beispiel: Dieb D verkauft und übergibt dem K ein gestohlenes Fahrrad — mangels Berechtigung des D geht das Eigentum nach § 929 S. 1 BGB nicht auf K über.

2. Gutgläubiger Erwerb, § 932 BGB

Subsidiär: Rechtsgeschäft nach § 929 S. 1 BGB, guter Glaube des Erwerbers (§ 932 II BGB), kein Abhandenkommen (§ 935 BGB) und — je nach Übergabeform — Modifikationen der §§ 933, 934 BGB.

Beispiel: K kauft von D, der ihm gegenüber als Berechtigter auftritt, ein Fahrrad und weiß nichts von dessen fehlender Berechtigung — K kann gutgläubig nach § 932 BGB Eigentum erwerben.

Typische Streitstände

§ 932 BGB — Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten

Streitig ist, welche Nachforschungspflichten den Erwerber treffen, insbesondere im privaten Gebrauchtwarenhandel oder bei auffällig günstigen Kaufpreisen — grobe Fahrlässigkeit schadet nach § 932 II BGB.

§ 935 BGB — Ausschluss bei Abhandenkommen

Der gutgläubige Erwerb ist ausgeschlossen, wenn die Sache dem Eigentümer gestohlen wurde oder abhandengekommen ist — Ausnahme für Geld, Inhaberpapiere und öffentliche Versteigerungen.

Übergabe — Geheißerwerb und mittelbarer Besitz

Erfolgt die Übergabe durch eine vom Veräußerer angewiesene Geheißperson, ist Streitig, unter welchen Voraussetzungen dieser mittelbare Übergabevollzug § 929 S. 1 BGB genügt.



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.